

1501294-86.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108525/2021 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 2, 17456553 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 45/21/557 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2108525 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501294-86.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501294-86.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108525/2021 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 2, 17456553 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 45/21/557 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2108525 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI CARDOSO DE BRITTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

SIDNEI CARDOSO DE BRITTO, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isso porque, segundo a denúncia: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em 20 de abril de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Ronaldo José de Souza Freitas, 201, Jardim Santa Lúcia, nesta cidade e comarca, SIDNEI CARDOSO DE BRITTO, qualificado às fls. 09, guardava e vendia, para fins de entrega a consumo de terceiros, 37 (trinta e sete) papелotes contendo 18,2g (dezoito gramas e dois decigramas) de cocaína e 08 (oito) porções de Tetrahydrocannabinol (THD), pesando 10,3g (dez gramas e três decigramas), consoante auto de apreensão de fls. 08 e do respectivo laudo de exame químico-toxicológico de

fls. 102/104, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Antecedentes criminais às fls. 38/47.

Flagrante formalmente em ordem e presentes os requisitos do artigo 312, CPP, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 76/79.

Citado, o réu apresentou Defesa Prévia às fls. 123/124 propondo ventilar o mérito em momento oportuno e arrolou as mesmas testemunhas que as indicadas na denúncia. Decisão recebendo a denúncia em 23 de junho de 2021, conforme se depreende de fls, 125/127.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas testemunhas e o réu, interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação do acusado nos termos da exordial acusatória, enquanto a Defensoria Pública pleiteia pelo reconhecimento da minorante do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há questões preliminares ou prejudiciais. Passo a examinar o mérito.

A materialidade vem corroborada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de fl. 08, laudo de exame químico-toxicológico às fls. 102/104 e demais provas coligidas nos autos. A autoria, de igual modo, restou inconteste.

Os policiais civis, ouvidos em juízo, disseram que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, em viatura descaracterizada e fazendo uso de equipamento fotográfico, momento em que avistaram o réu em atitude típica de mercancia de entorpecente. A partir disto, passaram a registrar as atitudes do acusado. Realizaram a abordagem e a revista pessoal e encontraram com o réu R\$ 50,00. No canteiro onde pegava o objeto que entregava a terceiro, encontraram 37 papелotes de cocaína e 08 de maconha. O acusado confessou informalmente o crime naquela oportunidade.

O réu, por sua vez, confessou judicialmente a autoria

Sendo assim, não há dúvidas sobre a autoria.

Observe que o réu tem maus antecedentes e é reincidente, circunstâncias que afastam a possibilidade de aplicação do redutor do § 4º do artigo 33.

Na primeira fase da dosimetria, consoante o artigo 42 da Lei de drogas e artigo 59, do CP, exaspero a pena em 1/6 em razão dos maus antecedentes do réu, partindo de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo regime de cumprimento inicial FECHADO, em razão dos antecedentes criminais que ostenta o réu, inclusive de sua reincidência específica, conforme artigo 33, §2º, alínea "a", do CP.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO SIDNEI CARDOSO DE BRITTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em valor mínimo-unitário.

Verifico que o réu respondeu a todo o processo preso preventivamente e não há mudanças de fato ou direito que justifiquem a revogação da medida e, por isso, MANTENHO a custódia cautelar, necessária agora, também, para garantir a aplicação da lei penal.

Custas de 100 Ufesp

Campinas, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA